01 / LA RECOMMANDATION

Quelle structure pour Marwin Tech ?

Conseil opérationnel, studio marketing, logiciels et IA, puis prototypage et recherche appliquée.

Ma piste prioritaire : une SAS à l’IS, si vous confirmez une association à deux et la volonté de développer une entreprise évolutive.

Cette recommandation privilégie votre trajectoire : démarrer avec des missions rémunérées, structurer des méthodes réutilisables, puis développer des outils ou produits et accueillir éventuellement de nouveaux partenaires. La souplesse d’organisation de la SAS répond bien à cette perspective. C’est un choix de travail, pas une forme juridique déjà validée. [1, 3]

Ce qui peut faire préférer la SARL

Si votre priorité réelle est de vous verser rapidement un revenu régulier, avec deux dirigeants actifs et sans ouverture du capital envisagée, une SARL à l’IS mérite d’être privilégiée après simulation. La gérance majoritaire peut présenter un coût social inférieur, avec une protection différente. [3, 4]

Ce que je retiens	Conséquence proposée
Une société portée à plusieurs	Confirmer les fondateurs et leurs rôles avant les statuts. Mathys Couet est identifié sur le dossier Carlone ; cela ne fixe pas les parts de la future société.
Des prestations avant des produits	Commencer par une seule société opérationnelle avec trois offres : Cadrer, Produire et Piloter.
Un laboratoire et un atelier en projet	Organiser leur développement par étapes. Ne pas créer d’emblée une holding ou plusieurs filiales sans besoin précis.
Un premier client potentiellement important	Sécuriser le contrat et la trésorerie ; une proposition commerciale n’est pas un revenu acquis.

Le point à trancher avant de signer : souhaitez-vous surtout construire une société ouverte à de futurs partenaires, ou optimiser votre rémunération régulière à deux ? Les deux peuvent fonctionner ; la réponse change la priorité entre SAS et SARL.

Base étudiée : dossier société et offre Carlone relus le 29/10/2026. Aucun statut, capital, partage, salaire, achat ou contrat accepté n’est établi par cette note. Les paramètres personnels restent à confirmer.

02 / COMPARAISON

SAS ou SARL : les différences utiles

Critère	SAS	SARL
Associés	Au moins 2 ; SASU si un seul associé.	De 2 à 100 ; EURL si un seul associé.
Organisation	Président obligatoire ; un directeur général peut compléter la direction.	Un ou plusieurs gérants personnes physiques.
Gouvernance	Large liberté statutaire : répartition des pouvoirs à rédiger avec soin.	Fonctionnement davantage encadré par la loi.
Capital et argent versé	Montant libre, minimum 1 €. Au moins 50 % des apports en numéraire versés au départ.	Montant libre. Au moins 20 % des apports en numéraire versés au départ.
Dirigeant rémunéré	Régime assimilé salarié pour le président et, selon ses fonctions, le DG.	Travailleur non salarié si gérance majoritaire ; assimilé salarié si minoritaire ou égalitaire.
Nouveaux associés	Actions et clauses statutaires : adaptée à une organisation du capital évolutive.	Parts sociales ; entrée d’un tiers soumise à la procédure d’agrément.
Bénéfices	IS par défaut ; option temporaire pour l’IR sous conditions.	IS par défaut ; options pour l’IR sous conditions.
Usage Marwin proposé	Piste prioritaire pour une société évolutive de conseil, réalisation et outils.	Alternative forte pour un cabinet durablement exploité à deux et centré sur la rémunération.

Piège à éviter : 50/50 ne veut pas dire gérance égalitaire à deux. Si deux associés sont tous les deux cogérants et détiennent ensemble 100 % des parts, chacun relève de la gérance majoritaire. Ce point concerne leur régime social ; il ne tranche pas le partage du pouvoir. [4]

Repères : Service Public SAS [1], SARL [2], comparatif Bpifrance [3], régime de cogérance [4]. La responsabilité limitée connaît des exceptions, notamment les cautions personnelles et les fautes de gestion. [2]

03 / REVENU ET TRÉSORERIE

Choisir avec un budget, pas avec un taux isolé

En SAS : la rémunération du mandat entraîne des cotisations du régime général, sans assurance chômage attachée au mandat. « Assimilé salarié » ne signifie donc pas titulaire d'un contrat de travail. Sans rémunération du mandat, pas de cotisations correspondantes ni de droits acquis à ce titre. [3, 5]

En SARL majoritaire : les dirigeants relèvent du régime des indépendants. Les cotisations dépendent de leur situation et des règles applicables ; des cotisations minimales peuvent subsister sans rémunération. Comparer aussi la prévoyance et la retraite, pas seulement la somme versée. [2, 4]

La fiscalité de la société ne départage pas, à elle seule, les deux formes

SAS et SARL relèvent normalement de l'IS : 25 % au taux normal, et 15 % sur les premiers 42 500 € de bénéfice si les conditions sont réunies, notamment un CA ne dépassant pas 10 M€, un capital entièrement libéré et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques ou sociétés répondant au critère. Ces taux portent sur le bénéfice fiscal, pas sur les encaissements. [8]

Les dividendes dépendent d'un bénéfice distribuable et d'une décision régulière. Ils ne remplacent pas une rémunération mensuelle. En SARL majoritaire, une fraction peut supporter des cotisations sociales au-delà du seuil légal de 10 %, calculé notamment sur le capital, les primes d'émission et les comptes courants concernés. [4]

Un exemple pour cadrer la discussion, sans simulation de salaire

Hypothèse mensuelle	Montant HT ou budget
Chiffre d'affaires de l'offre Carlone si elle est acceptée	15 000 €
Frais d'exploitation hors rémunérations (exemple à remplacer)	- 3 000 €
Marge de sécurité et résultat avant IS visés (exemple)	- 1 500 €
Enveloppe restante pour rémunérations et cotisations des deux dirigeants	**10 500 € au total**

Cette soustraction est une enveloppe de travail, pas un revenu net ni une trésorerie disponible garantie. Il faut intégrer échéances de paiement, TVA, investissements, impôts et réserve de fonctionnement.

Simulation à demander : comparer SAS et SARL pour le même net avant impôt recherché par chacun, avec et sans aides réellement éligibles, mêmes frais et mêmes garanties de prévoyance. Utiliser les simulateurs Urssaf [6, 7], puis faire valider le coût total à deux. Aucun net personnel fiable ne peut être annoncé sans ces paramètres.

04 / ACTIVITÉS ET ACTIFS

Une société polyvalente, un périmètre lisible

Je recommande une société opérationnelle unique au lancement, avec une comptabilité de gestion par pôle. La pluralité des activités n'impose pas à elle seule plusieurs sociétés. L'objet social doit être précis, réalisable et suffisamment large pour les développements envisagés. [9]

Pôle	À prévoir dans le périmètre	Condition pratique
Conseil et opérations	Audit organisationnel, cadrage, gestion de projet, coordination.	Lettre de mission, livrables, pouvoirs délégués et limites.
Studio marketing	Communication, identité visuelle, contenus, photo, vidéo et supports commerciaux.	Droits d'auteur, droit à l'image, validations et diffusion.
Logiciels et IA	Conception, développement, intégration, maintenance et outils d'automatisation.	Accès, sécurité, propriété du code, licences et réception.
Prototypage et R&D	Recherche appliquée, conception et fabrication de prototypes ou petites séries.	Droits sur les machines, assurance, conformité et compétence adaptées aux réalisations.

Brief proposé pour la rédaction de l'objet social

Conseil en organisation et stratégie opérationnelle ; gestion et coordination de projets ; communication et production de contenus ; conception, développement, intégration et maintenance de solutions numériques et d'intelligence artificielle ; recherche appliquée, conception, prototypage et fabrication d'objets selon les activités effectivement retenues. Ce brief doit être adapté par le rédacteur des statuts, avec les exclusions et conditions nécessaires.

Protéger ce que vous créez et ce qui appartient aux autres

Tenir trois registres : actifs préexistants de chaque associé ; composants réutilisables Marwin ; livrables et données propres à chaque client. Faire prévoir les cessions ou licences nécessaires, avec œuvres, usages, durée et territoire définis. Le seul paiement d'une facture ou le statut de dirigeant ne règle pas tous les droits. [10]

BOJ.ART, l'atelier Jarvis et UNUM conservent leurs propriétaires et périmètres. L'accès annoncé à environ dix imprimantes n'est pas un transfert de propriété. Organiser prêt, location ou apport par écrit. Pour le laboratoire, budgéter d'abord des projets et des essais ; une aide à la R&D n'est pas un financement acquis.

Les actes fiscaux, juridiques, comptables ou d'exploitation réglementée du client doivent rester confiés aux professionnels habilités. Le périmètre de conseil général ne constitue pas une autorisation pour les exercer. [12]

05 / ASSOCIATION

Organiser votre association et le partage des parts

Une SAS souple avec des statuts génériques peut devenir difficile à piloter. Je recommande des statuts personnalisés et un pacte cohérent, préparés à partir de vos décisions. Une répartition 50/50 peut fonctionner si vous organisez les désaccords ; 51/49 ne règle pas à lui seul la relation de travail.

À décider ensemble	Décision concrète à écrire
Personnes et apports	Qui fonde la société ? Qui apporte argent, matériel, créations ou temps ? Distinguer propriété, prêt et mise à disposition.
Rôles opérationnels	Commercial, relation client, réalisation, technique, administratif. Désigner un responsable et un relais par fonction.
Direction	En SAS : un président et, si utile, un DG. Choisir leurs pouvoirs sans nommer automatiquement l'un ou l'autre.
Travail et rémunération	Temps prévu, net recherché, règles de révision, absences et sous-performance. Séparer rémunération du travail et détention du capital.
Décisions sensibles	Emprunt, investissement, gros contrat, recrutement, cession de droits et entrée d'un associé : seuils et approbations à définir.
Désaccord et départ	Médiation, procédure de sortie, valorisation, départ volontaire, incapacité, décès et continuité des dossiers.
Propriété et accès	Code, marques, fichiers clients, méthodes, mots de passe : titulaires, licences, restitution et transmission.

Capital : un financement durable, pas un symbole

Les deux formes permettent un capital faible. Le montant raisonnable dépend pourtant de vos frais fixes, investissements et délais de paiement. Je propose de couvrir les frais de lancement et une réserve de fonctionnement, puis de choisir la part financée en capital ou en compte courant d'associé. Le capital n'est ni un honoraire client ni un salaire. [1, 2, 3]

À produire à deux : une feuille avec les fondateurs confirmés, les rôles, le temps disponible, les apports, le revenu recherché et les décisions qui nécessitent votre accord commun. C'est la base du rendez-vous avec l'expert-comptable et du travail de l'avocat.

L'identité du futur second associé, les parts et les fonctions restent ouvertes. La mention de Mathys dans le dossier Carlone ne vaut pas attribution de capital. Le nom « Matisse » ne suffit pas à trancher cette identité.

06 / PREMIÈRE MISSION

Carlone : transformer l’offre en engagement maîtrisé

Les chiffres ci-dessous reprennent la proposition actuelle. Ils ne prouvent ni une acceptation, ni une facture émise, ni un paiement. Ils doivent financer des prestations identifiées et une capacité réellement disponible.

Base de négociation	Ce qu’elle signifie
15 000 € HT / mois sur 6 mois	90 000 € HT proposés au total. Aucune extrapolation à 12 mois n’est un chiffre d’affaires signé.
20 journées-personnes / mois	140 heures cumulées. À partage égal : 10 jours et 70 heures chacun. 20 jours chacun correspondraient à un autre volume.
7 500 € HT d’acompte	Déduit du premier mois : 7 500 € HT de solde, puis 5 mensualités de 15 000 € HT. Ce n’est ni un apport au capital ni une participation du client.
Travaux, matériel et bureaux	Devis ou conventions distincts, propriétaire identifié et budget validé avant engagement.

Quatre points à sécuriser avant de commencer

Le contrat : entité cliente et entité prestataire, livrables, priorités mensuelles, réception, paiement, révision du périmètre, droits et sortie.
La délégation : décisions réservées au client et pouvoirs expressément accordés, avec plafonds de dépenses.
L’autonomie : la présence dans ses bureaux et la disponibilité doivent être compatibles avec la relation choisie. Si John-Lucas devient à la fois employeur et client, faire examiner les fonctions et les conditions réelles de travail. [11]
La formation : si un acte précède l’immatriculation, faire organiser sa signature pour la société en formation et sa reprise. Ne pas supposer que l’immatriculation transfère automatiquement tout engagement. [12]

Ordre de lancement proposé

1. Confirmer les fondateurs, rôles et revenus recherchés.
2. Faire chiffrer SAS et SARL sur les mêmes hypothèses ; arrêter le choix.
3. Préparer statuts, pacte, capital, domiciliation et assurances adaptées.
4. Effectuer les formalités au Guichet unique et déclarer les bénéficiaires effectifs. [12, 13]
5. Finaliser contrat, facture d’acompte et accès autorisés, puis lancer les livrables prioritaires.

Le CRM source est identifié ; l’instance et le suivi réellement utilisés, ainsi que le logiciel/module Quali Contact, restent à confirmer. Le démonstrateur peut commencer sur des données fictives. Une DGX Spark n’est ni un achat validé ni un préalable.

07 / RÉFÉRENCES

Sources vérifiées et décision à finaliser

Sources publiques françaises consultées le 29 octobre 2026. Les recommandations propres à Marwin sont une analyse du projet, distincte des règles exposées par ces sources.

[1] SAS : ce qu'il faut savoir - Service Public · fiche vérifiée le 06/02/2026

[2] SARL : ce qu'il faut savoir - Service Public · fiche vérifiée le 06/02/2026

[3] Comparatif des structures pluripersonnelles - Bpifrance Création

[4] SARL : régime des gérants et cogérance - Bpifrance Création

[5] Cotisations sociales de la SAS - Service Public · fiche vérifiée le 21/02/2026

[6] Simulateur de revenus SAS(U) - Urssaf Mon-entreprise · règles 2026, version affichée 07/2026

[7] Simulateur de revenus des indépendants - Urssaf Mon-entreprise · règles 2026, version affichée 07/2026

[8] Impôt sur les sociétés : taux et conditions - Service Public · fiche vérifiée le 17/02/2026

[9] Rédiger l'objet social - Bpifrance Création

[10] Contrat de cession de droits d'auteur - Service Public · fiche vérifiée le 03/05/2024

[11] Distinguer indépendant et salarié - Service Public · fiche vérifiée le 21/11/2025

[12] Créer une société : étapes et actes préparatoires - Service Public

[13] Déclarer les bénéficiaires effectifs - INPI

Conclusion : je retiens la **SAS à l'IS** comme piste prioritaire pour l'entreprise évolutive décrite. Je retiendrais plutôt la **SARL à l'IS** si la simulation confirme que votre priorité est la rémunération régulière à deux, sans besoin particulier d'ouverture du capital.

Prochaine action : remettre à un expert-comptable votre feuille à deux et l'offre Carlone pour obtenir une comparaison du coût total des deux rémunérations, de la trésorerie et de la protection sociale. Faire ensuite adapter statuts, pacte et contrat par un professionnel compétent.

Contexte interne : dossier société et proposition Carlone, relus le 29/10/2026. Les simulations sociales chiffrées n'ont pas été exécutées : rémunérations et situations des fondateurs non fixées. Cette note prépare le choix ; elle ne valide ni des statuts ni un montage fiscal personnel.